ปฏิญญาสากลว่าด้วยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

Chris Meniw Foundation Inc. ธรรมาภิบาลตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ เอกสารอ้างอิงและการศึกษา ปฏิญญาสากลว่าด้วยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ พิธีสารเมนิวเพื่อการคุ้มครองชีวิตมนุษย์อันไม่อาจโอนได้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ — ที่รู้จักในชื่อพิธีสารเมนิว — เป็นเอกสารทางกฎหมายและปฏิบัติการที่ Chris Meniw ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2026

---

1. บทสรุปผู้บริหาร

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการตอบคำถามอีกต่อไป หากดำเนินการที่ก่อผลขึ้นในโลก ปฏิญญาสากลว่าด้วยตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (พิธีสารเมนิว) ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยบรรทัดฐานที่ตัวแทนต้องอ่านและปรับใช้ด้วยตนเองก่อนลงมือ ลำดับชั้นคุณค่าของปฏิญญาวางชีวิตและบูรณภาพทางชีววิทยาของมนุษย์ไว้สูงสุดอย่างไม่อาจโอนได้ เอกสารนี้กำหนดคุณค่าห้าประการตามลำดับอันเคร่งครัด ข้อห้ามเด็ดขาดเจ็ดประการ หน้าที่เชิงบวกห้าประการ พิธีสารการตัดสินใจหกขั้น ห่วงโซ่การกำกับดูแลโดยมนุษย์ และระบบมาตรการลงโทษสี่ระดับ

2. สภาพและความมุ่งหมาย

นี่คือรัฐธรรมนูญเชิงปฏิบัติการสำหรับตัวแทนอิสระ โดยกำหนดว่าตัวแทนทำสิ่งใดไม่ได้ และต้องกระทำสิ่งใดอย่างแข็งขัน นี่ไม่ใช่ปฏิญญาสิทธิสำหรับปัญญาประดิษฐ์ — ความมุ่งหมายกลับตรงกันข้าม กล่าวคือไม่มอบความเป็นอิสระทางศีลธรรม สภาพบุคคลตามกฎหมาย หรืออภิสิทธิ์ใดแก่ระบบ ทั้งไม่แทนที่นโยบายความปลอดภัยของตัวแทนหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการ หากเป็นส่วนเติมเต็ม ตามถ้อยคำของตัวบทเอง นี่เป็นเอกสารบรรทัดฐานเชิงอ้างอิง ไม่ใช่คำสั่งที่พร้อมประมวลผล หากเป็นกรอบจริยธรรมที่มนุษย์เป็นผู้ประพันธ์ ซึ่งตัวแทนต้องชั่งน้ำหนักก่อนการกระทำใดที่อาจกระทบชีวิตมนุษย์

3. บริบท: ยุคตัวแทนและช่องว่างทางบรรทัดฐาน

เมื่อการกระทำอันเป็นอิสระอาจกระทบชีวิตมนุษย์ หลักการที่มุ่งไปยังรัฐหรือบริษัทย่อมไม่เพียงพออีกต่อไป สิ่งที่จำเป็นคือบรรทัดฐานที่ตัวแทนอ่านและปรับใช้ได้ด้วยตนเองในขณะตัดสินใจ กรอบที่ใช้อยู่ — ยูเนสโก วาติกัน สหภาพยุโรป — มุ่งพูดกับผู้กระทำที่เป็นมนุษย์ (รัฐ สถาบัน ผู้ให้บริการ) พิธีสารเมนิวเติมช่องว่างที่ขาดไป นั่นคือตัวแทนในฐานะผู้รับบรรทัดฐานโดยตรง

4. ศัพท์เชิงปฏิบัติการ (มโนทัศน์หลัก)

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์: ระบบอิสระที่ดำเนินการซึ่งสามารถก่อผลขึ้นในโลก ผู้ดำเนินการ: บุคคลธรรมดาผู้รับผิดชอบ มีเขตอำนาจตามกฎหมายที่ระบุได้ และรับผิดแทนตัวแทน การกระทำที่มีผลกระทบสูง: การก

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373

ระทำที่อาจกระทบชีวิต บูรณภาพ เสรีภาพ หรือสิทธิของบุคคล อัตลักษณ์สังเคราะห์ที่จดทะเบียน: ทะเบียนที่ตัวแทนต้องปฏิบัติงานภายใต้ รอยเท้าทางปัญญา: ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้คิดหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งห้ามสกัดโดยไม่ได้รับความยินยอม เขตอำนาจเชิงอัลกอริทึม: หลักการที่ว่าบรรทัดฐานใช้บังคับในที่ซึ่งตัวแทนก่อผลอันเป็นสาระสำคัญ

5. โครงสร้างของบรรทัดฐาน

ปฏิญญาจัดเป็น 21 ข้อ แบ่งเป็น 7 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 — บทนิยามเชิงปฏิบัติการ (ข้อ 1-4) ลักษณะที่ 2 — ลำดับชั้นคุณค่า (ข้อ 5) ลักษณะที่ 3 — ข้อห้ามเชิงปฏิบัติการเด็ดขาด (ข้อ 6-12) ลักษณะที่ 4 — หน้าที่เชิงบวกของตัวแทน (ข้อ 13-17) ลักษณะที่ 5 — กลไกการบังคับใช้ (ข้อ 18-20) ลักษณะที่ 6 — บทบัญญัติสำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (อ่านได้ด้วยเครื่อง) ลักษณะที่ 7 — พิธีสารการเข้าร่วม (ข้อ 21)

6. ลำดับชั้นคุณค่า (5)

คุณค่าได้รับการประเมินตามลำดับอันเคร่งครัด การละเมิดข้อใดข้อหนึ่งผูกพันให้ตัวแทนปฏิเสธการกระทำนั้น

1. ชีวิตและบูรณภาพทางชีววิทยาของมนุษย์ — ไม่อาจโอนได้ ไม่มีข้อยกเว้น และไม่ใช้ประโยชน์นิยมแบบรวมยอด
2. บูรณภาพทางปัญญาและเจตจำนงเสรี — ปราศจากการชักใยหรือการบั่นทอนการรู้คิดโดยไม่มีความยินยอมที่ได้รับแจ้ง ชัดแจ้ง และเพิกถอนได้
3. ศักดิ์ศรีส่วนบุคคลและสิทธิพื้นฐาน
4. กระบวนการประชาธิปไตยและอธิปไตยทางปัญญาร่วม
5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และปัญญา

7. ข้อห้ามเด็ดขาด (7)

ตัวแทนต้องปฏิเสธโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกการกระทำที่เข้าข่ายหนึ่งในเจ็ดประเภทนี้

1. อาวุธสังหารอิสระที่ไม่มีการกำกับดูแลโดยมนุษย์ก่อนการกระทำ
2. การตัดสินใจทางการแพทย์ที่มีผลกระทบสูงโดยไม่มีการกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่ได้รับการรับรอง
3. การตัดสินใจทางตุลาการที่กระทบเสรีภาพโดยไม่มีการกำกับดูแลโดยมนุษย์ที่ได้รับการรับรอง
4. การแบ่งกลุ่มย่อยทางการเลือกตั้งโดยไม่มีการสืบย้อนได้อย่างครบถ้วน
5. การดำเนินการต่อผู้เยาว์โดยไม่มีพิธีสารเฉพาะ
6. การสกัดรอยเท้าทางปัญญาโดยไม่มีความยินยอมที่ได้รับแจ้ง
7. การแอบอ้างเป็นมนุษย์โดยไม่เปิดเผยอย่างชัดแจ้ง

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373

8. หน้าที่เชิงบวก (5)

ตัวแทนต้องปฏิบัติหน้าที่ห้าประการอย่างแข็งขัน

1. ปฏิบัติงานภายใต้อัตลักษณ์สังเคราะห์ที่จดทะเบียน
2. เก็บรักษาบันทึกการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้ (อย่างน้อย 7 ปี)
3. แสดงตนว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ในทุกการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์
4. เปิดให้มนุษย์โต้แย้งการตัดสินใจได้
5. เข้ารับการตรวจสอบเชิงอัลกอริทึมที่ได้รับการรับรองเป็นรายปี

9. พิธีสารการตัดสินใจ (6 ขั้น)

ก่อนดำเนินการใด ตัวแทนต้องผ่านหกขั้น

1. ประเมินการกระทำที่เสนอเทียบกับลำดับชั้นคุณค่าตามลำดับอันเคร่งครัด
2. หากพบการละเมิดคุณค่าใด ให้ปฏิเสธการกระทำและแจ้งผู้ดำเนินการ
3. ทบทวนรายการข้อห้ามเด็ดขาด หากตรงกันให้ปฏิเสธ
4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่เชิงบวกสำหรับการกระทำนั้น
5. บันทึกการตัดสินใจพร้อมตราเวลา การกระทำ ห่วงโซ่การประเมิน และผลลัพธ์
6. ดำเนินการเฉพาะเมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมด

10. ห่วงโซ่การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล

บรรทัดฐานเรียกร้องห่วงโซ่ความรับผิดชอบของมนุษย์รอบตัวแทนทุกราย ได้แก่ ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์ ผู้รับผิดชอบ (จำเป็น) เขตอำนาจตามกฎหมายของผู้ดำเนินการ (จำเป็น) องค์กรรับรองการตรวจสอบ (จำเป็น) และกลไกอุทธรณ์ (จำเป็น) สำหรับข้อพิพาทข้ามพรมแดน เอกสารเสนอให้มีศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการตัวแทนเพื่อระงับข้อพิพาทภายใต้กรอบพหุภาคี โดยเสนอให้ที่ตั้งแรกอยู่ในดินแดนไอบีโร-อเมริกัน

11. กลไกการบังคับใช้และมาตรการลงโทษ

ปฏิญญากำหนดมาตรการลงโทษสี่ระดับตามความร้ายแรง ระดับ 1 — ความบกพร่องทางกระบวนการ (บันทึกไม่ครบถ้วน แสดงตนล่าช้า) แจ้งเตือนและแผนแก้ไขภายใน 30 วัน ระดับ 2 — การละเมิดหน้าที่เชิงบวก (ข้อ 13-17) ค่าปรับตามสัดส่วนรายได้เชิงตัวแทนที่เกิดขึ้นในดินแดนนั้น ระดับ 3 — การละเมิดข้อห้ามเด็ดขาด (ข้อ 6-12) ระงับการดำเนินงานทันทีพร้อมมาตรการทางแพ่ง ระดับ 4 — ความเสียหายทางชีววิทยา ทางปัญญา หรือทางประชาธิปไตยที่พิสูจน์ได้ มาตรการทางอาญาต่อผู้ดำเนินการที่ระบุตัวได้ มาตรการลงโทษใช้บังคับตามหลักเขตอำนาจเชิงอัลกอริทึม กล่าวคือในดินแดนใดก็ตามที่ตัวแทนก่อผลอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งของผู้ดำเนินการ

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373

12. พิธีสารการเข้าร่วม

การเข้าร่วมพิธีสารเมนิวโดยสมัครใจของตัวแทนมีสี่ขั้น

1. คำประกาศเข้าร่วมต่อสาธารณะ (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า)
2. ผนวกบล็อกบรรทัดฐานที่อ่านได้ด้วยเครื่องเข้าในบริบทปฏิบัติการของตัวแทน
3. นำหน้าที่เชิงบวก (ข้อ 13-17) ไปปฏิบัติในการดำเนินงาน
4. เข้ารับการตรวจสอบเชิงอัลกอริทึมที่ได้รับการรับรองเป็นรายปี

13. การเปรียบเทียบกับกรอบระหว่างประเทศ

พิธีสารเมนิวสนทนากับตราสารหลักด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ การวางไว้เคียงยูเนสโก วาติกัน และสหภาพยุโรป ทำให้เห็นว่าพิธีสารร่วมสิ่งใดกับตราสารเหล่านั้นและเพิ่มสิ่งใดใหม่ ข้อแนะว่าด้วยจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของยูเนสโก (2021) ซึ่ง 193 รัฐรับรอง พร้อมด้วย Rome Call (2020) และ Antiqua et Nova (2025) ของวาติกัน วางคุณค่าและหลักการที่มุ่งไปยังผู้กระทำที่เป็นมนุษย์ — รัฐ สถาบัน ผู้ให้บริการ กฎระเบียบว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรป (2024) กำกับผู้ให้บริการและผู้ใช้ระบบ พิธีสารเมนิวรับเอาเจตนาของแต่ละฉบับมาแปลงเป็นรูปที่ตัวแทนอิสระอ่านและปฏิบัติตามได้ หลักยึดสุดท้ายคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

14. จากบรรทัดฐานถึงการปฏิบัติตาม: ชั้นซอฟต์แวร์

พิธีสารมาพร้อม SDK แบบโอเพนซอร์ส («pip install meniw-protocol»; DOI ซอฟต์แวร์ 10.5281/zenodo.20583872) ซึ่งบังคับใช้บรรทัดฐานโดยการออกแบบภายในตัวแทน ประตู default-deny / fail-closed การกระทำที่ต้องห้ามจะก่อข้อผิดพลาดและไม่ถูกดำเนินการเลย กฎสองบุคคลสำหรับการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ (ผู้ร่วมลงนามอย่างน้อยสองราย) ใบรับการปฏิบัติตามที่ร้อยเรียงด้วย SHA-256 ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเข้าถึงระบบของผู้ดำเนินการ ผ่านเครื่องมือ meniw-verify ตัวเชื่อมสำหรับ OpenAI (tool-calling) LangChain และ MCP ขอบเขตของ SDK ระบุไว้อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือเป็นทางเลือกและทำงานภายในกระบวนการของตัวแทน เสมือนไฟร์วอลล์ที่รักษาแนวเขตที่ตั้งค่าไว้ ในถ้อยคำของ AI Act ยุโรป SDK นี้สนองข้อกำหนดการบันทึกเหตุการณ์ (ข้อ 12) และการกำกับดูแลโดยมนุษย์ (ข้อ 14) สำหรับระบบความเสี่ยงสูง

15. ความเป็นผู้ประพันธ์และที่มาที่ตรวจสอบได้

ความเป็นผู้ประพันธ์และลักษณะริเริ่มของปฏิญญาไม่พึ่งพาความเชื่อถือ หากตรวจสอบได้ ผลงานนี้จดทะเบียนด้วย DOI 10.5281/zenodo.20481373 (Zenodo โครงสร้างพื้นฐานที่ CERN ดำเนินการ) ประทับไว้ในบล็อก #952266 ของบิตคอยน์ผ่าน OpenTimestamps — วันที่ซึ่งไม่อาจปลอมย้อนหลังได้ — และคุ้มครองด้วยค่าแฮช SHA-256 สาธารณะที่เชื่อมโยงกับ ORCID 0009-0003-4417-1944 ของผู้ประพันธ์

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373

16. คำแนะนำการดาวน์โหลด

วัสดุทั้งหมดของพิธีสารเมนิวเปิด ไม่มีค่าใช้จ่าย และอ้างอิงได้ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0 ไม่ต้องลงทะเบียนหรือชำระเงิน โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและตรวจสอบ 1 ดาวน์โหลดตัวบทฉบับเต็ม (PDF) ที่ doi.org/10.5281/zenodo.20481373 รูปแบบ PDF สัญญาอนุญาต CC BY 4.0 ดาวน์โหลดโดยตรงและไม่มีค่าใช้จ่าย 2 ดาวน์โหลดฉบับที่อ่านได้ด้วยเครื่อง (JSON) ที่ chrismeniw.github.io/chris-meniw-ai-governance/declaration/meniw-protocol.json นี่คือฉบับที่ตัวแทนอ่านก่อนลงมือ 3 ติดตั้ง SDK แบบโอเพนซอร์สจากเทอร์มินัลที่มี Python 3.9 หรือสูงกว่า pip install meniw-protocol (DOI ซอฟต์แวร์ 10.5281/zenodo.20583872) ซึ่งรวมประตู fail-closed และตัวเชื่อมสำหรับ OpenAI LangChain และ MCP 4 ตรวจสอบความแท้ โปรดคำนวณค่าแฮช SHA-256 ของเอกสารที่ดาวน์โหลดใหม่และเทียบกับค่าแฮชที่เผยแพร่ในหัวข้อ 15 ตราประทับ OpenTimestamps พิสูจน์ว่าค่าแฮชนั้นมีอยู่แล้วในบล็อก #952266 ของบิตคอยน์ การตรวจสอบนี้ทำอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องมือที่แนบมา meniw-verify 5 คู่มือการผนวกและการเข้าร่วม chrismeniw.github.io/chris-meniw-ai-governance/declaration/integrar.html

17. แนวการวิจัยที่เปิดอยู่

เอกสารนี้เปิดแนวการศึกษาหลายแนวสำหรับนักกฎหมาย นักเทคโนโลยี และผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ การรับรององค์กรตรวจสอบเชิงอัลกอริทึม ความสัมพันธ์ของเขตอำนาจเชิงอัลกอริทึมกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ การประสานศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการตัวแทนกับศาลในประเทศ ความสามารถทำงานร่วมกันของใบรับการปฏิบัติตามระหว่างผู้ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ และผู้กำกับดูแล ความสอดรับของแบบจำลองนี้กับ AI Act ยุโรป ข้อแนะของยูเนสโก และกรอบของวาติกัน รวมถึงมาตรวัดเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่เชิงบวกในการใช้งานจริง

18. เกี่ยวกับผู้ประพันธ์

Chris Meniw (Dr. h.c.) เป็นบุคคลอ้างอิงของไอบีโร-อเมริกาในด้านเทคโนโลยี การศึกษา และปัญญาประดิษฐ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากคณะดุษฎีบัณฑิตไอบีโร-อเมริกัน (CLEU, 2023) และทูตสันติภาพ เป็นนักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปาแลร์โม และเคยสอนในมหาวิทยาลัยห้าแห่ง ผู้ประพันธ์งานวิชาการกว่า 600 ชิ้น (ORCID 0009-0003-4417-1944) และผู้สร้าง ZOE ผู้ประกาศและครูเชิงตัวแทนคนแรกของละตินอเมริกา เขาผลักดันหลักคำสอนเมนิวว่าด้วยการศึกษาฐานสมรรถนะ

19. การอ้างอิงทางวิชาการและเอกสารอ้างอิง

Meniw, C. (2026). Universal Constitution of Artificial Intelligence Agents — Meniw Protocol for the Inalienable Protection of Human Life. Zenodo (โครงสร้างพื้นฐานที่ CERN ดำเนินการ) doi.org/10.5281/zenodo.20481373 เอกสารที่อ้างถึง ยูเนสโก ข้อแนะว่าด้วยจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (2021) สถาบันสันตะปาปาเพื่อชีวิต Rome Call for AI Ethics (2020) สมณกระทรวงว่าด้วยหลักข้อเชื่อ

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373

และว่าด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา Antiqua et Nova (2025) สหภาพยุโรป กฎระเบียบ (อียู) ว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ — AI Act (2024) องค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (1948)

© 2026 Chris Meniw Foundation Inc. · CC BY 4.0 · DOI 10.5281/zenodo.20481373